ومغيّبِ الأصل كالجزر ولزم المشتري باقيها ان قلّ وان اشترى اجناسا فأجيح بعضها وُضعت ان بلغت قيمتُه ثُلثَ الجميع وأُجيح منه ثُلثُ مكيلته وان تناهت الثمرةُ فلا جائحةَ كالقصب الحلو ويابسِ الحبّ وخُيّر العاملُ في المساقاة بين سقْي الجميع او تركِه ان أُجيح الثلث فأكثرُ ومستثنى كيْلٍ من ثمرة تُجاح بما يُوضع يضع عن مشتريه بقدره ،

فصل ان اختلف المتبائعان في جنس الثمن او نوعه حلفا وفُسخ وردّ مع الفوات قيمتَها يومَ بيْعها وفي قدره كمثمونه او قدرِ أَجَل او رهنٍ او حميلٍ حلفا وفُسخ ان حُكم به ظاهرا و باطنا كتناكُلهما وصُدّق مشترٍ ادّعى الأشبه وحلَف ان فات ومنه تجاهُل الثمن وان من وارث وبُدّئ البائعُ وحلَف على نفي دعوى خصمه مع تحقيق دعواه وان اختلفا في انتهاء الأَجَل فالقولُ لمُنكِر التقضّي وفي قبض الثمن او السلعةِ فالأصلُ بقاؤهما الا لعُرف كلحم او بقلٍ بانَ به ولو كَثُرَ والّا فلا ان ادّعى دفْعَه بعد الأَخذ والا فهل يُقبل الدفع او فيما هو الشأن او لا اقوال واشهادُ المشتري بالثمن مُقتضٍ لقبض مثمنه وحلّف بائعُه ان بادَر كإشهاد البائع بقبضه وفي البتّ مدّعيه كمدّعي الصحّة ان لم يغلب الفساد وهل الا أن يختلف بهما الثمن فكقدره تردُّد والمُسلَمُ اليه مع فوات العيْن بالزمَن الطويل او السلعةِ كالمشتري فيُقبل قوله ان ادّعى مُشْبِهًا وان ادّعيا ما لا يُشبِهُ فسلَمٌ وسطٌ وفي موضعه صُدّق مدّعي موضع عقدِه والا فالبائعُ وان لم يُشبِهْ واحد تحالَفا وفُسخ كفسخ ما يُقبض بمصر وجاز بالفُسطاط وقُضي بسوقها والا ففي أيّ مكان ،